

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 328/2530

นายสมศักดิ์ กันเกตุ

โจทก์

บริษัท เพรซิเดนท์เบเกอร์ จำกัด

จำเลย

บริษัท เพรซิเดนท์เบเกอร์ จำกัด จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 54

ความว่า จำเลยอุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางสั่งว่า ปัญหาที่ว่าจำเลยเลิกจ้างโจทก์ เพราะเหตุอะไร เป็นข้อเท็จจริงซึ่งต้องห้ามอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงานพ.ศ. 2522 มาตรา 54 ส่วนข้อกฎหมายที่จำเลย ยกมาอ้างก็เพื่อให้ศาลฟังข้อเท็จจริงเป็นอย่างอื่นซึ่งเป็นข้อกฎหมายที่นำไปสู่การ วินิจฉัยข้อเท็จจริง ถือว่าเป็นอุทธรณ์ปัญหาข้อเท็จจริงเช่นกันจึงไม่รับอุทธรณ์

จำเลยเห็นว่า การที่โจทก์ขาดงานและจำเลยได้ตักเตือนแล้วแต่โจทก์ไม่เชื่อฟัง กลับขาดงานอีกและการกระทำของโจทก์ที่แจกใบปลิวนั้น เป็นการฝ่าฝืนประกาศ คณะปฏิวัติ ฉบับที่ 103 หมวด 5 ข้อ 47(3)(2) จำเลยจึงมีสิทธิเลิกจ้างโจทก์โดยไม่ ต้องจ่ายค่าชดเชยหรือสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า และการเลิกจ้างโจทก์มิใช่ เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม โจทก์จึงไม่มีสิทธิได้รับค่าเสียหายอุทธรณ์ของจำเลย เป็นอุทธรณ์ในปัญหาข้อกฎหมายทั้งสิ้นและเป็นสาระสำคัญของคดี โปรดมีคำสั่งให้ รับอุทธรณ์ของจำเลยพิจารณาต่อไป

หมายเหตุ ทนายโจทก์ได้รับสำเนาคำสั่งแล้ว (อันดับ 48)

ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าชดเชยให้โจทก์ 15,360 บาทสินจ้าง
แทนการบอกกล่าวล่วงหน้า 43 วัน เป็นเงิน 3,655 บาท และค่าเสียหาย 5,120 บาท
รวมเป็นเงินจำนวน 24,135 บาท พร้อมทั้งดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วัน
ฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยอุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ดังกล่าว(อันดับ 36)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 42)

คำสั่ง

ศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงว่า จำเลยมิได้เลิกจ้างโจทก์ด้วยเหตุโจทก์เคย
ทำความผิดและจำเลยเคยมีหนังสือตักเตือนโจทก์แล้วแต่จำเลยเลิกจ้างโจทก์ด้วย
เหตุอื่นและจำเลยมิได้รับความเสียหายจากการกระทำโดยจงใจของโจทก์ จึงเป็นการ
เลิกจ้างไม่เป็นธรรมอุทธรณ์ข้อ 2 ของจำเลยที่อ้างว่า โจทก์ขาดงานเป็นการฝ่าฝืนข้อ
บังคับเกี่ยวกับการทำงานจนได้รับการตักเตือนเป็นหนังสือและอุทธรณ์ข้อ 3 ที่อ้างว่า
จำเลยได้รับความเสียหายจากการกระทำดังกล่าวของโจทก์จึงเป็นการเลิกจ้างเป็น
ธรรม เช่นนี้ อุทธรณ์ของจำเลยล้วนแล้วแต่เป็นอุทธรณ์โต้แย้งดุลพินิจในการรับฟัง
พยานหลักฐานของศาลแรงงานกลางอันเป็นข้อเท็จจริงทั้งสิ้น ที่ศาลแรงงานกลางมี
คำสั่งไม่รับอุทธรณ์ของจำเลยนั้นชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

ศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงว่า จำเลยมิได้เลิกจ้างโจทก์ด้วยเหตุโจทก์เคย
ทำความผิดและจำเลยเคยมีหนังสือตักเตือนโจทก์แล้วแต่จำเลยเลิกจ้างโจทก์ด้วย
เหตุอื่นและจำเลยมิได้รับความเสียหายจากการกระทำโดยจงใจของโจทก์ จึงเป็นการ

เลิกจ้างไม่เป็นธรรมอุทธรณ์ข้อ 2 ของจำเลยที่อ้างว่า โจทก์ขาดงานเป็นการฝ่าฝืนข้อ
บังคับเกี่ยวกับการทำงานจนได้รับการตักเตือนเป็นหนังสือและอุทธรณ์ข้อ 3 ที่อ้างว่า
จำเลยได้รับความเสียหายจากการกระทำดังกล่าวของโจทก์จึงเป็นการเลิกจ้างเป็น
ธรรม เช่นนี้ อุทธรณ์ของจำเลยล้นแล้วแต่เป็นอุทธรณ์โต้แย้งดุลพินิจในการรับฟัง
พยานหลักฐานของศาลแรงงานกลางอันเป็นข้อเท็จจริงทั้งสิ้น ที่ศาลแรงงานกลางมี
คำสั่งไม่รับอุทธรณ์ของจำเลยนั้นชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(มานะ เพียรสนอง-จุนท์ จันทรวงศ์-สุพจน์ นาถะพินธุ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ